

0033046-58.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... suficiente, nestes autos, o crime de roubo impróprio.

O delito foi cometido em sua forma consumada, uma vez que os bens subtraídos foram retirados da esfera de vigilância da vítima.

Está presente a causa de aumento prevista no art. 155, § 4º inciso IV, do Código Penal, uma vez que o réu praticou o crime em companhia de outros comparsas.

Desta forma, caracterizado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0033046-58.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0033046-58.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

KAUE LUCAS GUILHERME

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

KAUE LUCAS GUILHERME, THALITA THERESA DOS SANTOS (autos desmembrados) e CASSIANO SILVA PEREIRA (art. 366 do CPP), qualificados nos autos, foram processados como incurso no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso II, do Código Penal porque, no dia 6 de dezembro de 2018, por volta das 17h30min, na Rua Heitor Peixoto, nº 940, Cambuci, nesta cidade e comarca da capital, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, 26 (vinte e seis) frascos de azeite de oliva,

avaliados em R\$ 494,75 (quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), pertencentes ao Supermercado Dia, assim como empregaram violência contra a vítima Jane A. da S., com o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas subtraídas.

A denúncia foi recebida em 13 de março de 2019 (fls. 122/123).

O réu Cassiano não foi localizado para citação pessoal e citado por edital não se manifestou, nem constituiu defensor, razão pela qual o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, em relação a ele (fls. 409/410).

A ré Thalita e o réu Kaue foram regularmente citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 154/155 e 350).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, o processo foi desmembrado em relação ao réu Kaue, que foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada, em relação a um crime de furto.

Em seu interrogatório, o réu Kaue disse que realmente praticou o furto no supermercado em companhia de outras pessoas, mas não agrediu ninguém, física ou verbalmente.

As vítimas Drielle e Jane não compareceram em juízo para serem ouvidas, mas na fase policial confirmaram a subtração.

Desta forma, ante o conjunto probatório amealhado, é indubitável a ocorrência de um furto pelo réu, mas não se comprovou, de forma suficiente, nestes autos, o crime de roubo impróprio.

O delito foi cometido em sua forma consumada, uma vez que os bens subtraídos foram retirados da esfera de vigilância da vítima.

Está presente a causa de aumento prevista no art. 155, § 4º inciso IV, do Código Penal, uma vez que o réu praticou o crime em companhia de outros comparsas.

Desta forma, caracterizado o crime nos moldes acima descritos, passo a dosar a pena.

O réu é tecnicamente primário (fls. 476/481), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

Embora presente a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal e a atenuante da confissão, não há reflexos na pena, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, diante de sua personalidade desvirtuada. Nesse sentido, o réu está atualmente preso por outro processo, de forma que referida substituição não é medida suficiente ou recomendável no caso concreto para a repreensão e prevenção do crime em tela.

Ante a quantidade de pena aplicada, fico o regime aberto como inicial de cumprimento da pena.

Isto posto, CONDENO KAUE LUCAS GUILHERME, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a pena pecuniária de 10 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Declaro o perdimento da fiança de fls. 108/109. Providencie a Serventia o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA